



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 88 DEL 27/07/2026

OGGETTO: FORNITURA DI GAS METANO CIRCOLO MASROLA. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI SETTORE ARCH. MARCO BARDI

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028";

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il comune di Savignano Sul Rubicone;
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Visto l'art.107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai Responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamato l'art. 26, comma 3, della L.488/1999 (comma così sostituito prima dall'art.3 comma 166 L. 24 Dicembre 2003 e poi dall'art.1 del D.L.12 luglio 2004, n.168, come modificato dalla legge di conversione);

Visto l'art.1 del D.L.95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, con cui si rende obbligatorio il ricorso a tutti gli strumenti Consip e/o Intercent E-R e Mepa per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che l'art. 62 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023 "Codice dei contratti" dispone che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

Visto in proposito l'art. 50, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 36/2023 "Codice dei contratti" che dispone: "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ", e che tali possono essere affidati direttamente dal Responsabile del Procedimento ad un soggetto idoneo;

Attesa la necessità di procedere ad impegnare le somme necessarie per il pagamento della fornitura di gas metano presso il circolo di Masrola al fine di azzerare la situazione contabile del Comune di Borghi e quindi mettere in condizione l'attuale gestore del circolo ad intestarsi l'utenza , come previsto dal contratto di gestione dell'immobile fra il comune e il gestore del

circolo stesso.

Attesa inoltra la necessità , una volta volturata l'utenza di procedere al recupero delle somme per il gas metano spese dall'inizio della gestione del circolo ;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

DETERMINA

1. di impegnare per le motivazioni di cui in premessa , in favore di ENEL ENERGIA S.p.A. la seguente somma :

CAP. 03440006 € 4.000,00 PdC. U1.03.02.05.006

2. di dare atto che la spesa è esente dall'acquisizione del codice CIG .

3. Di dare atto:

- che il pagamento dei corrispettivi afferenti la fornitura in parola è assoggettata alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che Il Durc - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti – deve essere acquisito, dal Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo. Spetta infatti a CONSIP effettuare la verifica del possesso dei requisiti prescritti – ivi compresa la regolarità contributiva - in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni, prima della stipula delle stesse;

di dare atto che ai sensi delle istruzioni operative pubblicate sul sito www.anticorruzione.it tra le fattispecie escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono ricompresi i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

di dare atto che l'Amministrazione dovrà corrispondere al Fornitore l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione;

di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

di dare atto che ai sensi della Delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, la presente procedura di affidamento non è soggetta alla corresponsione del contributo;

di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura elettronica

conforme a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;

di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile senza l'apposizione del visto di regolarità contabile in quanto non prevede l'impegno di spesa;

di dare atto che il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), Piazza Lombardini n. 7, giusto Decreto sindacale di nomina Prot.n. 6381 del 05/10/2022;

di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Ragioneria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile
Bardi Marco